

Nr. 98 Allgemeine Begründung zum Entwurf einer Verordnung über die Auflösung der Familienfideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen. 8. Juni 1937*R 3001/10191/4, Bl. 59–64 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch das Gesetz zur Vereinheitlichung der Fideikommißauflösung vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 785)² und die dazu ergangene Durchführungsverordnung vom 24. August 1935 (RGBl. I S. 1103)³ sind die Aufgaben der Fideikommiß- und Fideikommißauflösungsbehörden der Länder einheitlich für das gesamte Reichsgebiet den Oberlandesgerichten (Fideikommißsenaten) und dem beim Reichsjustizministerium errichteten Obersten Fideikommißgericht übertragen worden. Zugleich sind die Verrichtungen, die in Fideikommiß- und Fideikommißauflösungssachen bisher den Landesregierungen oder den obersten Landesjustizbehörden allein oder in Gemeinschaft in einer obersten Landesbehörde oblagen, auf den Reichsminister der Justiz übergegangen, soweit sich dieser Übergang nicht schon auf Grund der zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich ergangenen Bestimmungen vollzogen hatte. Hinsichtlich des materiellen Fideikommiß- und Fideikommißauflösungsrechts ist es zunächst bei den bisher geltenden landesrechtlichen Bestimmungen geblieben. Durch § 23 des Gesetzes vom 26. Juni 1935 ist jedoch der Reichsminister der Justiz ermächtigt worden, im Einvernehmen mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und dem Reichsforstmeister auch diese Bestimmungen zu ändern, zu ergänzen und zu vereinheitlichen sowie alle Maßnahmen zu treffen, die zur Auflösung der Fideikommisse noch erforderlich sind. Ferner ist der Reichsminister der Justiz ermächtigt worden, die gleichen Maßnahmen hinsichtlich des Verfahrensrechts und im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen auch hinsichtlich des Kostenrechts zu treffen. Nach § 24 aaO. gelten diese Ermächtigungen auch, soweit Hausgüter und Hausvermögen sowie Lehen, Stammgüter und sonstige gebundene Vermögen im Sinne des Artikels 59 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche⁴ in Betracht kommen.

Die Bestimmungen, deren Änderung und Vereinheitlichung hiernach in Frage kommt, sind sehr umfangreich und außerordentlich vielgestaltig. Insbesondere weist das Fideikommißrecht, wie es sich in jahrhundertelanger Entwicklung im engsten Zusammenhang mit den in den einzelnen Landesteilen herrschenden besonderen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen unter dem Einfluß der verschiedenartigsten Rechtsanschauungen bis zu Beginn der Auflösung herausgebildet hat, ein buntes Bild der verschiedenartigsten Rechtssysteme und Rechtssätze auf, die sich in ihrer Gesamtheit nur noch schwer übersehen lassen. Da jedoch dieses Recht mit der Auflösung des gebundenen Besitzes seine Bedeutung verliert, kann davon abgesehen werden, es

¹ Ging mit dem VO-Entw. am 8. 6. 1937 sämtl. OLG-Präs. zur vertraul. Kenntnis und m. d. B. um Stellungnahme der Fideikommißsenate bis 15. 7. zu, ferner dem REM, RForstMstr., RFM und PrMP mit Einladung zur Besprechung am 29. 7.; R 3001/10191/4, Bl. 4–91; auch in R 22/2129, Bl. 78–167. Bei der VO handelte es sich um einen von MR Koehler aufgestellten Referentenentwurf, der erst am 20. 5. 1937 durch MDgt. Klässel, Präs. des Obersten Fideikommißgerichts und Leiter der Gruppe F (Familienfideikommisse, Lehen etc.) der Abt. IV des RJuM (GRUCHMANN, Justiz, S. 258 Anm. 88), StS Schlegelberger unterbreitet worden war; R 3001/10191/3, Bl. 75–312. Die Begründung diente auch den späteren Fassungen für den GesEntw. (u. Anm. 7) als Vorlage, ging aber ausführlicher als diese auf Motive und leitende Gesichtspunkte der beabsichtigten Regelung ein, weshalb sie hier abgedruckt wird.

² ARH II/2, Nr. 178 P. 6.

³ Ebd. Anm. 21.

⁴ Gemäß Art. 59 Einführungsg. zum BGB (EG BGB) vom 18. 8. 1896 (RGBl. S. 604) blieben die landesrechtl. Vorschriften über Familienfideikommisse etc. durch das Inkrafttreten des BGB unberührt.

noch einer größeren Umgestaltung zu unterziehen. Für die Übergangszeit, in welcher das bisherige Sonderrecht abgebaut wird, genügt es vielmehr, wenn einige besonders wichtige Rechtssätze einheitlich gestaltet und besonders hervortretende Mängel beseitigt werden. Dagegen erscheint es geboten, das Recht, nach dem sich die Auflösung der Fideikommisse und der sonstigen gebundenen Vermögen zur Zeit vollzieht, im größeren Umfang zu ändern und zu vereinheitlichen.

Bei der Auflösung des gebundenen Besitzes sind die Länder verschiedene Wege gegangen. Die Rechtszersplitterung ist infolgedessen auch auf diesem Gebiete sehr groß und der Stand, in dem sich die Auflösung in den einzelnen Ländern befindet, zeigt beträchtliche Unterschiede.

Bayern hat die Fideikommisse bereits im Jahre 1919 aufgehoben⁵. Der Fideikommißbesitzer, in dessen Hand das Fideikommißvermögen von der fideikommissarischen Bindung frei geworden ist, ist jedoch noch zugunsten des Anwärters, der beim Fortbestande des Fideikommissses nach ihm zur Folge gelangt wäre, wie ein Vorerbe in der Verfügung über das frühere Fideikommißvermögen beschränkt geblieben. In Baden unterliegen die Fideikommisse, die dort unter der Bezeichnung Stammgüter erscheinen, schon seit dem 9. Mai 1919 nur noch gewissen Beschränkungen, die vor allem im Interesse der versorgungs- und abfindungsberechtigten Familienmitglieder eingeführt sind. Sachsen hat die Auflösung der sogenannten Familienanwartschaften durch das Gesetz vom 9. Juli 1928 dahin geregelt, daß sie zwangsweise aufgelöst werden, wenn nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die freiwillige Auflösung erfolgt. Die meisten Länder, darunter Preußen, haben sich nicht zur sofortigen Auflösung der Fideikommisse entschlossen, sondern eine allmähliche Auflösung vorgezogen. Nach dieser Regelung, die im einzelnen von den in Betracht kommenden Ländern verschiedenartig ausgestaltet ist, bleiben die Fideikommisse, falls sie nicht freiwillig aufgelöst werden, zunächst noch bestehen und zwar im allgemeinen bis zum Tode des bei Beginn der Auflösung vorhandenen Besitzers. Das Fideikommißvermögen geht dann noch einmal im Wege der fideikommissarischen Folge auf den nächsten Folger über und wird in den meisten Fällen in dessen Hand freies Vermögen. Es gibt aber einige Ausnahmefälle, in denen das Fideikommißvermögen auch in der Hand des Folgers noch gebunden bleibt. Da sich die Auflösung nach dieser Regelung sehr lange hinziehen kann, ist von einem Teil der Länder ein Zeitpunkt bestimmt worden, in welchem die Fideikommisse spätestens erlöschen. So sollen die Fideikommisse in Württemberg regelmäßig spätestens am 1. April 1960 und in Ausnahmefällen spätestens am 1. April 1970 freies Vermögen werden. Nach der preußischen Regelung sollen die Fideikommisse spätestens am 1. Juli 1938 erlöschen, jedoch soll der letzte Fideikommißbesitzer in ähnlicher Weise, wie dies in Bayern der Fall ist, noch nach Art eines Vorerben zugunsten des Anwärters, der nach der bisherigen Folgeordnung beim nächsten Folgefall zur Folge gelangt wäre, in der Verfügung über das frühere Fideikommißvermögen beschränkt bleiben. In Braunschweig ist die Auflösung des gebundenen Besitzes noch nicht geregelt. Auch in Mecklenburg bedarf die Auflösung eines Teiles der dortigen Lehen noch der Regelung.

Seinem Umfang nach ist der fideikommissarisch oder in ähnlicher Weise gebundene Besitz noch immer beträchtlich. Allerdings ist die Auflösung der Geldfideikommisse⁶ zum größten Teil beendet. Wesentlich ungünstiger steht es aber mit der Auflösung der Fideikommisse und sonstigen gebundenen Vermögen, zu denen Grundbesitz gehört. Bei Beginn der Auflösung waren insgesamt etwa 3 200 000 ha Grundbesitz (davon rd. 1 400 000 Wald) fideikommissarisch oder in ähnlicher Weise gebunden. Dieser Grundbesitz verteilte sich auf etwa 2300 Fideikommisse und sonstige gebundene Vermögen. Am 1. Januar 1937 war bei rd. 1 300 gebundenen Vermögen mit etwa 1 700 000 ha die Auflösung beendet. Von den restlichen 1 000 Fideikommissen und sonstigen gebundenen Vermögen waren 250 mit rd. 500 000 ha zwar schon frei geworden, jedoch war bei ihnen entweder das Auflösungsverfahren noch nicht beendet oder der Besitzer auf Grund der getroffenen Auflösungsregelung noch nach Art eines Vorerben in der Verfügung über das frei gewordene Vermögen

⁵ Zu den nachfolg. Hinweisen über landesrechtl. Regelungen vgl. detailliert ECKERT, Familienfideikommisse, S. 702–739.

⁶ Gebundene Vermögen, die nur aus Kapitalien bestanden.

beschränkt. Bei 750 gebundenen Vermögen mit rd. 1 000 000 ha (davon etwa die Hälfte Wald) war der Fall des Freiwerdens noch nicht eingetreten⁷.

Bei der Überlegung, wie der unübersichtliche Rechtszustand, der auf dem Gebiete der Auflösung des gebundenen Besitzes gegenwärtig besteht und ohne gesetzgeberische Maßnahmen auch noch mehrere Jahrzehnte fortbestehen würde, beseitigt und die Auflösung in möglichst zweckmäßiger Weise ihrem Ende zugeführt werden kann, muß ein Unterschied gemacht werden zwischen den gebundenen Vermögen, bei denen der Fall des Freiwerdens bereits eingetreten ist, und den Vermögen, die noch nicht frei geworden sind, bei denen also die fideikommissarische oder sonstige Bindung noch in vollem Umfange besteht. Bei ersteren können die mit dem Freiwerden des Vermögens eingetretenen Rechtsfolgen nicht ohne weiteres wieder beseitigt werden. Die Auflösung dieser Vermögen wird daher *grundsätzlich* nach der bisherigen Regelung beendet werden müssen. Dagegen können die gebundenen Vermögen, bei denen der Fall des Freiwerdens noch nicht eingetreten ist, ohne größere Schwierigkeiten künftig nach einheitlichen Grundsätzen aufgelöst werden. Diese einheitliche Auflösung läßt sich freilich nicht in der Weise vornehmen, daß die noch vorhandenen gebundenen Vermögen unter Aufhebung der Bindung ohne weiteres dem gegenwärtigen Besitzer als freies Eigentum überlassen werden.

Zunächst besteht der noch vorhandene gebundene Besitz etwa zur Hälfte aus Wald, der bei der Auflösung eines Schutzes gegen ordnungswidrige Bewirtschaftung und unwirtschaftliche Zersplitterung bedarf.

Die fideikommissarische Bindung begünstigte durch die mit ihr verbundene grundsätzliche Unteilbarkeit und Unverschuldbarkeit des Besitzes sowie durch das besondere Erbrecht und die bestehende Aufsicht im besonderen Maße eine planmäßige Forstwirtschaft. Die gebundenen Forsten befinden sich infolgedessen fast durchweg auch in hoher Kultur und sind in ihren Erträgen den sonstigen Privatwäldungen erheblich überlegen. Sie bildeten auch die Hauptmasse der für eine planmäßige Forstwirtschaft in Betracht kommenden Privatwäldungen. Ein großer Teil der Länder hat daher, da das allgemeine Recht die zur Erhaltung der Wäldungen notwendigen Handhaben nicht hat, im Rahmen der Auflösungsgesetzgebung ein besonderes Waldschutzrecht geschaffen. Insbesondere sind in Preußen und einem Teile der anderen Länder neben Schutzforsten auch Waldgüter eingeführt worden, für die ein besonderes Anerbenrecht gilt. Dieses Anerbenrecht, durch das die geschlossene Erhaltung der Wäldungen im Erbgang gewährleistet werden soll, ist auch vom Reichserbhofgesetz⁸ (§ 60 Abs. 2) aufrechterhalten worden, soweit die Waldgüter nicht Erbhof werden. Auch künftig ist eine besondere Behandlung der Wäldungen bei der Auflösung nicht zu entbehren. Zwar haben sich die Verhältnisse inzwischen insofern geändert, als auch bei freiem Waldbesitz Mißwirtschaft und schrankenloser Ausbeutung des Waldes weit besser entgegengetreten werden kann als früher⁹. Ebenso bestehen nunmehr die gesetzlichen Handhaben, um einen den Volksinteressen in erheblicher Weise zuwiderlaufenden Handel mit forstwirtschaftlichen Grundstücken zu unterbinden¹⁰. Den Schutz, den das Fideikommisßrecht den Wäldungen gegen Zersplitterung und Verschuldung bot, können die bisher ergangenen Bestimmungen jedoch nicht ersetzen. Auch

⁷ Die vorstehenden Zahlen beruhen auf Erhebungen der Fideikommißsenate, die das RJuM am 13. 3. 1937 angeordnet hatte mit der Auflage, „nicht zu erwähnen, daß die Angaben für Zwecke der Änderung des Auflösungsrechts erfordert werden“; R 3001/10191/3, Bl. 13 ff., 63–73. In der Begründung zum späteren GesEntw. vom 12. 5. 1938 (R 22/2129, Bl. 181–190) und zur KabVorl. vom 14. 6. 1938 (R 43 II/1527, Bl. 76–82) wurde die Statistik wie folgt fortgeschrieben: „Am 1. Januar 1938 war bei 1404 dieser Vermögen mit rd. 1 770 000 ha (davon rd. 661 000 ha Wald) die Auflösung beendet. Dagegen war dies bei 910 gebundenen Vermögen mit rd. 1 437 000 ha (davon rd. 720 000 ha Wald) noch nicht der Fall. 224 dieser gebundenen Vermögen mit rd. 5 15 000 ha (davon rd. 281 000 ha Wald) waren allerdings schon frei geworden, jedoch war bei ihnen entweder das Auflösungsverfahren noch nicht beendet oder der Besitzer noch nach Art eines Vorerben beschränkt. Bei 686 Fideikommissen und sonstigen gebundenen Vermögen mit rd. 920 000 ha (davon rd. 440 000 ha Wald) bestand sonach die bisherige Bindung noch in vollem Umfang.“

⁸ REG vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

⁹ Mit den Zwangsmitteln der VO zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 23. 3. 1937 (RGBl. I S. 422) nebst DVO vom 22. 4. 1937 (RGBl. I S. 535). Näheres s. Dok. Nr. 74.

¹⁰ Durch die novellierte Grundstückverkehrsbeachtmachung vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 35); s. ARH III, Nr. 182.

gewährleisten sie die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Waldungen nicht in dem Maße, wie dies bei der fideikommissarischen Bindung der Fall ist. Die Hauptgefahr droht den Waldungen im Erbgang. Gerade hiergegen wären aber die Waldungen, wenn ihre bisherige Bindung ohne weiteres aufgehoben würde, zum größten Teil nicht geschützt. Sie würden vielmehr, da den forstlichen Großbetrieben, um die es sich hier meist handelt, die Bestimmungen des Reichserbhofgesetzes nur in Ausnahmefällen zugute kommen, regelmäßig dem allgemeinen Erbrecht unterfallen und bei der Erbteilung bald zerstückelt oder durch Belastung aufs Erheblichste in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt werden. Dadurch würden aber nicht nur wertvolle und bei richtiger Behandlung dauernd fließende heimische Rohstoffquellen zum Schaden der allgemeinen Volkswirtschaft allmählich versiegen, sondern bei der großen Bedeutung, welche den Waldungen insbesondere auch für die Landeskultur sowie für die Gesunderhaltung und Kräftigung des Volkes zukommt, auch zahlreiche sonstige überaus wichtige Volksinteressen erheblichen Schaden leiden. Daß diese Gefahren auch künftig bei der Auflösung verhütet werden müssen, ist selbstverständlich.

Hinsichtlich des landwirtschaftlich genutzten gebundenen Besitzes steht natürlich die Neubildung deutschen Bauerntums¹¹ im Vordergrund. Es muß deshalb erstrebt werden, die landwirtschaftlichen Besitzungen, die noch gebunden sind, möglichst bald von der Bindung zu befreien, damit sich ungehemmt die Besitzgrößen entwickeln können, die nach dem Reichserbhofgesetz die beste Gewähr für die Gesunderhaltung von Volk und Staat bieten. Für die Bildung besonderer Landgüter oder für sonstige Maßnahmen, die der geschlossenen Erhaltung landwirtschaftlicher Besitzungen dienen, kann infolgedessen im Rahmen der Auflösung künftig kein Raum mehr sein. Vielmehr ist schon bei der Auflösung darauf Bedacht zu nehmen, daß übergroße landwirtschaftliche Betriebe oder gebundene Vermögen, die mehrere selbständige landwirtschaftliche Betriebe umfassen, in gesunder Weise unter die Beteiligten aufgeteilt werden, den Anliegersiedlungsbedürfnissen nach Möglichkeit entsprochen und daß darüber hinaus in allen geeigneten Fällen in möglichst weitem Umfange Land zu angemessenen Preisen der Neubildung deutschen Bauerntums zugeführt wird.

Neben den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben kommt bei der Auflösung auch den Bestandteilen des gebundenen Besitzes eine gewisse Bedeutung zu, die einen besonderen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert haben. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um Bauten von kulturhistorischer Bedeutung, Gemäldegalerien, Archive und sonstige Sammlungen. Auch an ihrer Erhaltung hat die Allgemeinheit ein wesentliches Interesse. Da mit der Aufhebung des gebundenen Vermögens häufig die Grundlage wegfällt, die bisher ihre dauernde Erhaltung gewährleistete, müssen anderweitige Sicherungen getroffen werden. Auch müssen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, die erforderlich sind, um die künftige Erhaltungspflicht dieser Bestandteile im Rahmen der bisherigen Leistungspflicht des gebundenen Vermögens neu zu regeln oder klarzustellen. Ähnliche Maßnahmen sind ferner erforderlich, wenn zu den gebundenen Vermögen gemeinnützige Einrichtungen oder besondere zweckgebundene Massen, insbesondere Versorgungsmassen, gehören oder wenn selbständige Stiftungen mit den gebundenen Vermögen zusammenhängen.

Von besonderer Bedeutung ist auch, daß die Arbeiter und Angestellten vor Gefahren, die ihnen durch die Allodifizierung namentlich, wenn damit eine Aufteilung des Vermögens verbunden ist, drohen können, geschützt werden und daß auch den Gläubigern ein Ersatz für die bisher bestehende Sicherheit geboten wird.

Damit sind aber die Gesichtspunkte, die bei der Auflösung zu berücksichtigen sind, noch nicht erschöpft. Zu beachten ist insbesondere noch, daß die gebundenen Vermögen „Familiengüter“ sind, die den jeweiligen Besitzern nur zu treuen Händen anvertraut worden sind. Es würde daher keineswegs der Billigkeit entsprechen, dem gegenwärtigen Besitzer allein das gebundene Vermögen als freies Eigentum zuzuweisen und die übrigen Familienmitglieder leer ausgehen zu lassen. Es

¹¹ D. h. die landwirtschaftl. Siedlung zur Ansetzung von Neubauern.

muß vielmehr bei der Auflösung ein angemessener Ausgleich zwischen den Beteiligten geschaffen werden. Selbstverständlich kann eine Aufteilung des gebundenen Vermögens unter sämtliche Fideikommißbeteiligte (Besitzer, Anwärter, Anfallberechtigte, Versorgungs- und Abfindungsberechtigte) nicht in Betracht kommen, da dies zu einer völlig unwirtschaftlichen Zerschlagung des gebundenen Besitzes führen müßte. Schon bei der bisherigen Auflösung ist daher der Kreis der zu berücksichtigenden Familienmitglieder in mehr oder minder weitem Umfange eingeschränkt worden. Regelmäßig hat jedoch neben den Versorgungsberechtigten und den nächsten Angehörigen des Fideikommißbesitzers auch der nächste Folger Berücksichtigung gefunden. Auch bei den gebundenen Vermögen, die Erbhöfe geworden sind, ist grundsätzlich das Recht des nächsten Folgers gewahrt worden (§ 44 der Erbhofrechtsverordnung vom 21. Dezember 1936 – RGBl. I S. 1069 –¹²). Es würde zweifellos eine besondere Härte darstellen, wenn nunmehr bei Beendigung der Auflösung diese Grundsätze völlig verlassen und insbesondere der nächste Folger, der sich häufig bei seiner Berufswahl durch den sicher erwarteten Erwerb des gebundenen Vermögens hat bestimmen lassen, nicht mehr berücksichtigt würde. Es kann sich daher nur darum handeln, in welcher Weise die Berücksichtigung erfolgen soll. Hierfür kommen zwei Wege in Betracht. Entweder läßt man den nächsten Folger auf Grund seines bisherigen Folgerechts noch in den Besitz des gebundenen Vermögens gelangen und legt ihm angemessene Versorgungs- und Abfindungsansprüche zugunsten der anderen, bei der Auflösung billigerweise zu berücksichtigenden Familienmitglieder auf, oder man läßt das gebundene Vermögen in den allgemeinen Erbgang gelangen und entschädigt den nächsten Folger in angemessener Weise für den Verlust seines Anwartschaftsrechts, sei es in Geld oder durch Überlassung von Grundbesitz oder sonstiger Teile des gebundenen Vermögens. Die meisten Länder haben grundsätzlich den ersten Weg, einige Länder jedoch grundsätzlich den zweiten Weg gewählt. Der zweite Weg hat zweifellos den Vorzug, daß er die völlige Beseitigung des fideikommissarischen Sonderrechts in kurzer Zeit erleichtert. Ihm stehen jedoch so erhebliche Bedenken entgegen, daß er jedenfalls nicht allgemein beschritten werden kann. Zunächst ergeben sich schon gewisse Schwierigkeiten daraus, daß zur Zeit noch nicht unbedingt feststeht, wer Folger des gegenwärtigen Besitzers wird. Wenn daher die Entschädigung dem derzeitigen nächsten Folger gewährt wird, kann sie unter Umständen einem Anwärter zufallen, dem sie nicht gebührt. Ferner wird auch dem gegenwärtigen Besitzer häufig nicht ohne weiteres zugemutet werden können, sich eines beträchtlichen Teiles des gebundenen Vermögens schon bei Lebzeiten zugunsten des Folgers zu entäußern. Vor allem aber sind die gebundenen Vermögen vielfach gar nicht in der Lage, alsbald die Entschädigung aufzubringen. Die hierzu erforderlichen Geldmittel sind häufig nicht vorhanden oder werden zu dringenderen Zwecken, namentlich zur Verbesserung der Betriebe und zur Steigerung ihrer Erzeugung benötigt. Auch läßt sich der Grundbesitz oft nicht ohne weiteres in wirtschaftlich zweckmäßiger Weise teilen. Zudem müßte der dem Folger zu überlassende Teil des Grundbesitzes in vielen Fällen erst mit den notwendigen Wirtschaftsgebäuden und dem erforderlichen Inventar ausgestattet werden, wozu ebenfalls erhebliche flüssige Mittel erforderlich sind. In allen diesen Fällen würde daher durch die Entschädigung des Folgers zum mindesten eine durchaus unerwünschte Belastung, oft aber auch eine Zerstörung wertvoller und gut bewirtschafteter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe eintreten. Selbst wenn die Entschädigung des nächsten Folgers bis zum Wegfall des gegenwärtigen Besitzers hinausgeschoben würde, würden diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht behoben. Den Erben des Besitzers wird es in den meisten Fällen nicht leichter fallen, die Entschädigung aufzubringen, als dem Besitzer selbst. Vor allem wäre das gebundene Vermögen dann aber schon in den Erbgang des allgemeinen Rechts gelangt und die allodialen Erben des Besitzers müßten sich auch ihrerseits hinsichtlich des früher gebundenen Vermögens auseinandersetzen. Diese Erbauseinandersetzung und die gleichzeitig erforderliche Entschädigung des Folgers müßten aber notwendigerweise in sehr vielen Fällen noch zu weit größeren volkswirt-

¹² Vgl. ARH III, Nr. 175.

schaftlichen Schäden führen, als dies bei alsbaldiger Gewährung der Entschädigung des Folgers zu befürchten ist. Wenn auch zweifellos eine Reihe gebundener Vermögen vorhanden ist, die ohne volkswirtschaftlichen Schaden eine angemessene Entschädigung für den Folger aufbringen können, so stellen diese doch nicht die Regel dar und können infolgedessen auch nicht zum Ausgangspunkt der künftigen Auflösungsregelung genommen werden. Vielmehr wird ihnen durch Sonderbestimmungen im Rahmen der allgemeinen Regelung Rechnung zu tragen sein.

Diese allgemeine Regelung kann dann aber, da der nächste Folger regelmäßig nicht unberücksichtigt bleiben kann, nur in der Weise erfolgen, daß ihm das Folgerecht selbst gewahrt wird, wie dies in den meisten Auflösungsgesetzen bisher auch geschehen ist und wie es auch bei den gebundenen Vermögen, die Erbhof geworden sind, grundsätzlich der Fall ist. Dazu ist aber keineswegs erforderlich, die gebundenen Vermögen noch längere Zeit fortbestehen zu lassen. Vielmehr kann das Anwartschaftsrecht des nächsten Folgers auch mit Hilfe der Bestimmungen des allgemeinen Rechts über die Vor- und Nacherbschaft gewahrt werden. Diesen Weg hat Bayern bereits von Anfang an beschritten und damit günstige Erfahrungen gemacht. Preußen ist nachträglich dem Beispiel Bayerns gefolgt und hat eine ähnliche Regelung getroffen, die jedoch allgemein noch nicht in Kraft getreten ist. Zwar ist die Vor- und Nacherbschaft nach bayerischem Muster ihrem Ursprung nach noch fideikommißrechtlicher Natur, so daß bei ihrer Einführung noch ein letzter Rest der fideikommissarischen Bindung für eine gewisse Übergangszeit bestehenbleibt. Die noch verbleibende Beschränkung ist jedoch so abgeschwächt und läßt sich insbesondere so ausgestalten, daß durch ihr Fortbestehen eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen nicht zu befürchten ist. Auch handelt es sich nicht um die Einführung einer neuen sonderrechtlichen Bindung, vielmehr wird ein Rest der alten Bindung in die Formen einer allgemein zugelassenen und in ihrer rechtlichen Bedeutung und Behandlung allgemein bekannten Rechtseinrichtung übergeleitet. Der Einbau der Vor- und Nacherbschaft in den Rahmen der Auflösung verdient daher gegenüber der anderen Lösung, die nur darin bestehen könnte, die Fideikommisse und die sonstigen gebundenen Vermögen regelmäßig noch bis zum Wegfall des Besitzers in vollem Umfange bestehenszulassen, zweifellos den Vorzug. Auch den Interessen der sonstigen Familienmitglieder, die bei der Auflösung billigerweise Berücksichtigung verdienen, kann bei Einführung der Vor- und Nacherbschaft am besten Rechnung getragen werden. Das Entstehen von Versorgungsansprüchen braucht nicht plötzlich abgeschnitten zu werden. Während der Dauer der Vor- und Nacherbschaft können vielmehr die bisherigen Bestimmungen über die Versorgung noch in Kraft bleiben, so daß sich auch in dieser Beziehung die Überleitung in den allgemeinen Rechtszustand ohne Härten vollziehen kann. Zwar genügt es, um einen der Billigkeit entsprechenden Ausgleich zwischen den Familienmitgliedern hinsichtlich des gebundenen Vermögens zu schaffen, nicht, dem Familienmitglied, das Nacherbe wird, lediglich die Erfüllung der Versorgungsansprüche zur Pflicht zu machen, die vor und bei Eintritt der Nacherbfolge entstanden sind. Vielmehr müssen dem Nacherben bei den beträchtlichen Vermögen, um die es sich hier handelt, vor allem auch im Interesse des sozialen Ausgleichs und einer gesunden Besitzverteilung gewisse Abfindungen zugunsten der Witwe und der Abkömmlinge des Vorbesitzers auferlegt werden, die nicht Nacherben werden. Bei dieser Abfindung handelt es sich jedoch nicht, wie bei der Entschädigung des nächsten Folgers, um die Abgeltung bestehender Anwartschaftsrechte, sondern um eine Zuwendung, die lediglich aus Billigkeitsgründen erfolgt. Bei ihrer Bemessung kann daher in vollem Umfange den im Einzelfall in Betracht kommenden besonderen Verhältnissen Rechnung getragen werden, so daß nicht zu befürchten ist, daß die zum Fideikommißvermögen gehörenden Betriebe überlastet werden oder sonstige volkswirtschaftliche Schäden eintreten.

Der anliegende Entwurf schlägt daher vor, die bei Ablauf des 30. Juni 1938 im Reichsgebiete noch bestehenden Familienfideikommisse und ähnliche Vermögensbindungen (Hausvermögen und Hausgüter sowie Lehen, Stammgüter und sonstige gebundene Vermögen im Sinne des Art. 59 EG BGB) mit Beginn des 1. Juli 1938 erlöschen zu lassen und den nächsten Folger zum Nacherben des Besitzers hinsichtlich des frei gewordenen Vermögens zu berufen.

Zum Aufbau des Entwurfs ist vorweg zu bemerken, daß seine ersten sechs Abschnitte nur die Familienfideikommisse behandeln. Die hierfür getroffene Regelung ist jedoch in den Schlußbestimmungen (§§ 114 ff.) mit geringen Abweichungen auch für die sonstigen gebundenen Vermögen (Hausvermögen, Hausgüter, Lehen, Stammgüter u. dgl.) für anwendbar erklärt.

Bei der Behandlung der Familienfideikommisse sind die Vorschriften über das Erlöschen der Fideikommisse ihrer Bedeutung entsprechend als erster Abschnitt vorangestellt. Der Abschnitt ist in drei Unterabschnitte gegliedert, und zwar werden zunächst die Rechtsverhältnisse der Fideikommißbeteiligten (Besitzer, Anwarter, Anfallberechtigte, Versorgungs- und Abfindungsberechtigte) geregelt, daran schließen sich an die Vorschriften über die aus Anlaß des Erlöschens teils im öffentlichen, teils im privaten Interesse zu treffenden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen und als dritter Unterabschnitt folgen sonstige Bestimmungen über das Erlöschen des Fideikommisses, insbesondere die Vorschriften über die Sperrfrist und die Erteilung des Fideikommißauflösungsscheins.

An sich wäre bei den aus Anlaß des Erlöschens zu treffenden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen auch der Waldschutz näher zu regeln gewesen. Die hierüber im Rahmen der bisherigen Auflösung ergangenen landesrechtlichen Bestimmungen sind jedoch so vielgestaltig und unübersichtlich, daß es, zumal die bisherigen Bestimmungen zum Teil auch unzulänglich oder unzeitgemäß sind, einer völligen Neugestaltung des Waldschutzrechts bedarf. Da hierzu umfangreiche Bestimmungen erforderlich sind und es sich bei dem Waldschutzrecht auch um Rechtsbestimmungen handelt, durch welche die Waldungen dauernd geschützt werden sollen, erschien es zweckmäßig, die Regelung des Waldschutzes einem besonderen Abschnitte vorzubehalten. Der Waldschutz ist daher im zweiten Abschnitt geregelt, während im ersten Abschnitt (§ 17) nur auf diese Regelung verwiesen ist. Der dritte Abschnitt des Entwurfs behandelt die Auflösung und die sonstigen Rechtsverhältnisse der Fideikommisse in der Zeit vor dem Erlöschen und trifft auch für die Fälle Bestimmungen, in denen im Zeitpunkt des Erlöschens ein Verfahren auf freiwillige Auflösung oder sofortige Aufhebung des Fideikommisses schwebt.

Der vierte Abschnitt enthält Vorschriften allgemeiner Art, deren Vereinheitlichung zweckmäßig erscheint. Besondere Bedeutung kommt hierbei den Bestimmungen über die Wahrung der Siedlungsinteressen, insbesondere der Neubildung deutschen Bauerntums, und den Vorschriften über den Grundstücksverkehr zu¹³.

Der fünfte Abschnitt regelt Zuständigkeit und Verfahren der Fideikommißgerichte und enthält einige sonstige Vorschriften, durch die insbesondere die Durchführung der Auflösung erleichtert werden soll.

In den Übergangsvorschriften (6. Abschnitt) werden die Fideikommisse behandelt, bei denen die fideikommissarische Bindung schon vor Inkrafttreten der Verordnung weggefallen, die Auflösung aber noch nicht völlig abgewickelt ist. Auch werden hier die Rechtsverhältnisse der Fideikommisse geregelt, die sich in der freiwilligen allmählichen Auflösung befinden oder bei denen die Auflösung zwischenstaatlich geregelt ist. Schließlich befaßt sich der Abschnitt noch mit den Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, die nach dem bisherigen Recht getroffen sind oder zu treffen wären.

In den Schlußbestimmungen (7. Abschnitt) werden insbesondere die gebundenen Vermögen, die außer den Fideikommissen der Auflösung unterliegen, behandelt und die Kosten geregelt.

¹³ Vgl. VO-Entw. § 81 (1): „Die Förderung der Siedlung, insbesondere die Neubildung deutschen Bauerntums, ist ein Hauptzweck der Auflösung der Fideikommisse. Die Fideikommißgerichte haben daher bei allen Maßnahmen zu prüfen, wie sie diesem Zweck im Rahmen der bestehenden Gesetze Rechnung tragen können. Sie sollen hierbei nicht nur darauf bedacht sein, die Siedlung innerhalb der Familie tunlichst zu fördern, sondern stets auch darauf hinwirken, daß bei der Auflösung die Anliegersiedlungsbedürfnisse nach Möglichkeit befriedigt werden und daß darüber hinaus in allen geeigneten Fällen Land für die Neubildung deutschen Bauerntums zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung gestellt wird. Soweit die Fideikommißgerichte Auflösungsmaßnahmen zu genehmigen oder zu bestätigen haben, sollen sie die Bestätigung oder Genehmigung nicht erteilen, wenn der getroffenen Regelung ein erhebliches Siedlungsinteresse entgegensteht. Vor Entscheidungen und Anordnungen, durch die Siedlungsinteressen in erheblichem Maße berührt werden, sollen die Fideikommißgerichte der Landeskulturbehörde und dem Landesbauernführer Gelegenheit geben, zu den Siedlungsinteressen Stellung zu nehmen.“

[...] ¹⁴

¹⁴ Folgt: Einzelbegründung. – Die Fideikommisssenate der OLG äußerten sich überwiegend zustimmend zu dem Entwurf; R 3001/10191/4, Bl. 100 ff. In der kommissar. Besprechung am 29. 7. (o. Anm. 1) behielten sich die Vertreter des REM und der RfR die Stellungnahme ihrer Chefs noch vor; der StdF wollte „zunächst die grundsätzliche Frage der zukünftigen Stellung des Großgrundbesitzes (insbes. auch die Frage der Erhaltung von kulturell und geschichtlich wertvollen Schlössern und sonstigen Gebäuden)“ geklärt wissen; der RForstMstr. jedoch begrüßte den Entw. wegen des wirksameren Waldschutzes lebhaft; ebd. Bl. 227–229. Einen Hauptpunkt der weiteren Verhandlungen bildete die Frage, ob aus den Fideikommisßwäldungen neben Schutzforsten, die staatl. Forstaufsicht und Veräußerungsbeschränkungen unterlagen, noch besondere Waldgüter zu bilden seien, deren Besitzer außerdem Reichsbürger sein und für die das Anerbenrecht gelten sollte, um sie vor Zersplitterung im Erbgang zu schützen, wie es der RForstMstr. forderte; s. Aufzeichnung von MR Koehler und MDgt. Klässel vom 22. 9. 1937: ebd. Bl. 247–249. In einer Unterredung mit RJuM Gürtner und StS Schlegelberger am 13. 12. 1937 verlangten REM Darré und StS Backe, für die bodenrechtl. Bindung des Waldbesitzes nur noch die Form des Erbhofs vorzusehen („Walderbhof“), Schutzbestimmungen zugunsten der weichenden Erben oder anderer Berechtigter lehnten sie ab, die vorhandenen Waldgüter (allein in Preußen 251 mit zus. 589 000 ha) sollten in freies Eigentum übergehen oder auf Antrag ebenfalls Walderbhöfe werden; ebd. Bl. 294. In der Annahme, damit das Einverständnis des RJuM gefunden zu haben, proponierte der REM am 12. 4. 1938 selbst einen nur fünf Paragraphen umfassenden GesEntw., dem zufolge sämtl. Fideikommisse zum 1. 10. 1938 erlöschen und in das alleinige Eigentum des gegenwärtigen Besitzers übergehen sollten; R 43 II/1527, Bl. 39 f.; R 3001/10191/5. Der RJuM wies diese Schwertstreich-Lösung jedoch zurück, beharrte zudem auf seiner Federführung und brachte den eigenen VO-Entw. in revid. Fassung am 12. 5. 1938 als „Gesetz über das Erlöschen der Familienfideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen“ ein: R 22/2129, Bl. 171–190. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 27. 5. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 98 Allgemeine Begründung zum Entwurf einer Verordnung über die Auflösung der Familienfideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen. 8. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d098>